

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3150/2532

กรมส่งเสริมการเกษตร
นาย เจีย ม ชู ทอง กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 164, มาตรา 165 (1), มาตรา 165 (2), มาตรา 172, มาตรา 181
ป.รษฎากร มาตรา 118

โจทก์เป็นกรมในรัฐบาล มิได้ทำการขายปฎุแก่บุคคลทั่วไปแต่รัฐบาลได้จัดทำโครงการช่วยเหลือเกษตรกรโดยให้โจทก์จัดหาปฎุมาขายแก่เกษตรกรในราคาถูกลง การขายสินค้าของโจทก์มิใช่เป็นการหากำไร โจทก์จึงมิใช่พ่อค้าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 165(1) ทั้งมิใช่เป็นบุคคลผู้ประกอบกิจการตาม มาตรา 165(2) ไม่อยู่ในบังคับของอายุความตามมาตราดังกล่าว และเป็นกรณีไม่มีกฎหมายบัญญัติเรื่องอายุความไว้โดยเฉพาะ จึงต้องถืออายุความ 10 ปี ตามมาตรา 164 ก.ทำหนังสือรับสภาพหนี้ต่อโจทก์ไว้ภายในอายุความ จึงทำให้อายุความสะดุดหยุดลง ต้องเริ่มนับอายุความใหม่ตั้งแต่เวลาเมื่อเหตุที่ทำให้อายุความสะดุดหยุดลง สิ้นสุดไป คือวันสิ้นกำหนดที่ ก.สัญญาว่าจะนำเงินมาชำระหนี้ จำเลยที่ 6 ถึงที่ 10 ทำหนังสือคำประกันต่อโจทก์ในหนี้ที่ ก.กู้ยืมเงินจากโจทก์ หนี้ดังกล่าวโจทก์ให้กู้ยืมเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนช่วยเหลือชาวนา ถือได้ว่าเป็นการที่รัฐบาลให้ราษฎรกู้ยืมเพื่อการเกษตรกรรมการคำประกันหนี้ของจำเลยที่ 6 ถึงที่ 10เนื่องจากการดังกล่าว จึงได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียอากรตามบัญชีอากรแสตมป์ข้อ 17 ข้อยกเว้น (ก.) แห่งประมวลรัษฎากร

โจทก์ฟ้องว่า นายแถม ชูทอง สามีจำเลยที่ 1 เป็นประธานกลุ่มชาวนาบ้านบางหว้า ตำบลเชียรเข่า และเป็นประธานกลุ่มชาวนาอำเภอเชียรใหญ่ นายแถมถึงแก่ความตายเมื่อวันที่ 11กุมภาพันธ์ 2524 จำเลยที่ 1 เป็นทายาทและผู้จัดการมรดกของนายแถม เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2509 จำเลยที่ 2 เข้าซื้อเครื่องสูบน้ำแบบระหัดท่อเหล็กขนาด 6" x 6" ประกอบเครื่องยนต์ยี่ห้อโคเลอร์ ขนาดเค 141 จากโจทก์ 1 ชุด ราคา 1,220 บาทสัญญาจะชำระเงินเป็นงวดรวม 3 งวด มีนายแถม ชูทอง และจำเลยที่ 3 เป็นผู้ค้ำประกัน จำเลยที่ 2 คงค้างชำระ 813 บาท ต้องรับผิดชอบค่าเสียหายเท่าอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันผิดสัญญาเป็นเวลา 5 ปี เป็นเงิน 304.87 บาท รวมเป็นเงินที่จำเลยที่ 2 ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ 1,117.87 บาท นายแถม และจำเลยที่ 3 ในฐานะผู้ค้ำประกันต้องร่วมรับผิดชอบด้วย วันที่ 2 พฤศจิกายน 2509 จำเลยที่ 2 เข้าซื้อเครื่องพ่นยาปราบศัตรูข้าว ยี่ห้อเอ็กมีจากโจทก์จำนวน 4 เครื่อง ราคา 900 บาท สัญญาจะชำระเงิน 3 งวด มีนายแถมเป็นผู้ค้ำประกัน จำเลยที่ 2 ยังค้างชำระอีก 600 บาทคิดดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี เป็นเวลา 5 ปี เป็นเงิน 225 บาท รวมเป็นเงินที่จำเลยที่ 2 ค้างชำระโจทก์ และนายแถมต้องรับผิดชอบด้วย จำนวน 825 บาท วันที่ 5 กันยายน 2510 นายแถมซื้อปุ๋ยเคมีแอมโมเนียมฟอสเฟต สูตร 16-20-0 จากโจทก์ จำนวน 7,300 กิโลกรัม ราคา 14,600 บาท สัญญาจะชำระราคาภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2511 มีจำเลยที่ 2 เป็นผู้ค้ำประกัน นายแถมผิดนัดไม่ชำระราคาเลย ต้องรับผิดชอบค่าปุ๋ยดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีเป็นเวลา 5 ปี รวมเป็นเงิน 20,075 บาทโดยจำเลยที่ 2 ต้องร่วมรับผิดชอบด้วย วันที่ 6 สิงหาคม 2510 นายแถมเข้าซื้อเครื่องสูบน้ำแบบท่อเหล็กขนาด 8" x 12" ยี่ห้อบริค จากโจทก์ 1 เครื่อง ราคา 3,425 บาท สัญญาจะชำระราคา 3 งวด มีจำเลยที่ 2 และที่ 4 เป็นผู้ค้ำประกัน นายแถมผิดนัดไม่ชำระราคาต้องรับผิดชอบชำระแก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี เป็นเวลา 5 ปี จำเลยที่ 2 และที่ 4 เป็นผู้ค้ำประกัน

ต้องร่วมรับผิดชอบในจำนวนเงินทั้งสิ้น 4,709.37 บาท วันที่ 10 สิงหาคม 2511 นายจรัส ขาววงศ์ ซื้อปุ๋ยแอมโมเนียมฟอสเฟต สูตร 16-20-0 จากโจทก์ จำนวน 16,300 กิโลกรัม ราคา 32,600 บาท สัญญาจะชำระราคาภายในวันที่ 2 พฤษภาคม 2512 มีจำเลยที่ 5 นายแกลบ และนายสงวน หนูครุณ เป็นผู้ค้ำประกันนายจรัสค้างชำระอีก 31,000 บาท ต่อมานายจรัสและนายสงวนถึงแก่ความตาย โจทก์ทราบการตายของคนทั้งสองเมื่อเดือนมกราคม 2525 คนทั้งสองไม่มีทรัพย์สินมรดกที่จะชำระหนี้โจทก์ นายแกลบและจำเลยที่ 5 เป็นผู้ค้ำประกันจึงต้องรับผิดชอบนับแต่วันผิดนัดเป็นเวลา 5 ปี นายจรัสต้องรับผิดชอบดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีเป็นเงิน 11,625 บาท รวมเป็นเงินที่นายแกลบและจำเลยที่ 5 ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ 42,625 บาท เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2511 จำเลยที่ 4 เข้าซื้อเครื่องสูบน้ำแบบท่อเหล็กขนาด 8" x 12" ยี่ห้อบริดจจากโจทก์ 1 เครื่อง ราคา 3,500 บาท สัญญาจะชำระราคา 3 งวด มีนายแกลบและจำเลยที่ 2 เป็นผู้ค้ำประกัน จำเลยที่ 4 ชำระราคาแก่โจทก์เพียง 500 บาท แล้วไม่ชำระอีกเลย จำเลยที่ 4 ต้องรับผิดชอบดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี เป็นเวลา 5 ปี เป็นเงิน 1,125 บาท รวมเป็นเงินที่จำเลยที่ 4 ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ จำนวน 4,125 บาท นายแกลบกับจำเลยที่ 2 ผู้ค้ำประกันต้องร่วมรับผิดชอบ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2512 นายแกลบได้กู้ยืมเงินตามโครงการช่วยเหลือชาวนาจากโจทก์ 2 รายการโดยกู้ยืมเงินเพื่อจัดซื้อปุ๋ย จำนวน 162,000 บาท และเพื่อจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ จำนวน 72,150 บาท ทั้งสองรายการสัญญาจะชำระคืนภายในวันที่ 1 กันยายน 2513 โดยมีจำเลยที่ 6, 7, 8, 9 และที่ 10 เป็นผู้ค้ำประกัน ต่อมาวันที่ 2 พฤศจิกายน 2513 นายแกลบได้รับเงินจัดสรรซื้อปุ๋ยเคมีจากโจทก์อีก 3,500 บาท กำหนดชำระคืนวันที่ 30 สิงหาคม 2514 แต่นายแกลบผิดนัดไม่ชำระคืนต้องรับผิดชอบดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วันผิดนัดถึงวันฟ้องโจทก์คิดเพียง 5 ปี เป็นเงิน 1,312.50 บาท รวมเป็นเงินที่นายแกลบต้องรับผิดชอบอีก 4,812.50 บาท นายแกลบทำหนังสือรับสภาพหนี้ไว้ว่านายแกลบถึงแก่ความตายเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2524 โจทก์ทราบการตายเมื่อวัน

ที่ 15 พฤษภาคม 2524 จำเลยที่ 1 เป็นภรรยานายแกบเป็นทนายและผู้จัดการ
มรดกของนายแกบ จำเลยที่ 1 ต้องรับผิดชอบหนี้แทนนายแกบ โจทก์ทวงถามแล้ว
จำเลยที่ 1 เพิกเฉยขอให้จำเลยที่ 1 ชำระเงินจำนวน 340,935.36 บาท โดยให้จำเลย
ที่ 2 ถึงที่ 18 ร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1 ดังต่อไปนี้ จำเลยที่ 2 จำนวน 57,851.87
บาท จำเลยที่ 3 จำนวน 1,117.87 บาท จำเลยที่ 4 จำนวน 39,034.37 บาท จำเลย
ที่ 5 จำนวน 42,625 บาท จำเลยที่ 6, 7, 8, 9 และ 10 จำนวน 262,645.50 บาท
จำเลยที่ 11 จำนวน 10,831.12 บาท จำเลยที่ 12 จำนวน 9,143.75 บาท จำเลยที่
13 จำนวน 16,644.37 บาท จำเลยที่ 14 จำนวน 10,828.12 บาท จำเลยที่ 15
จำนวน 10,656 บาท จำเลยที่ 16 จำนวน 14,781.25 บาท จำเลยที่ 17 จำนวน
2,887.50 บาท และจำเลยที่ 18 จำนวน 67,237.50 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตรา
ร้อยละ 7.5 ต่อปี จากต้นเงินที่แต่ละคนต้องรับผิดชอบแก่โจทก์ นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะ
ชำระเสร็จ จำเลยที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17 และที่ 18 ให้การ
ปฏิเสธ ขอให้ยกฟ้อง ต่อมาจำเลยที่ 3 ขออนุญาตให้การเดิม และให้การใหม่ว่าเป็นผู้
ค้ำประกันจำเลยที่ 2 จริง ยอมชดใช้เงินแทนจำเลยที่ 2 ตามที่โจทก์เรียกร้องและนำ
เงินจำนวน 1,117.87 บาท วางศาลเพื่อชำระแก่โจทก์ต่อไปจำเลยที่ 12 ขาดนัดยื่น
คำให้การและขาดนัดพิจารณา จำเลยที่ 14 และที่ 16 ให้การรับว่าเป็นหนี้โจทก์จริงต่อ
มาโจทก์ขออนุญาตฟ้องจำเลยที่ 3 และจำเลยที่ 14 ศาลอนุญาตโจทก์กับจำเลยที่ 16
ทำสัญญาประนีประนอมยอมความ ศาลพิพากษาตามยอมแล้วศาลชั้นต้นพิพากษาให้
จำเลยที่ 1 ชำระเงินจำนวน 166,427.25 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อ
ปี จากต้นเงิน 121,038 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ หากบังคับ
เอาจากจำเลยที่ 1 ไม่ได้ให้จำเลยที่ 4 ชำระแทนไม่เกิน 4,709.37 บาท และจำเลยที่
6, 7, 8, 9 และ 10 ร่วมกันชำระแทนไม่เกิน 78,512.50 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตรา
ร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี จากต้นเงิน 3,425 บาท และ 57,100 บาท ตามลำดับ จำเลยที่ 6,
7, 8, 9 และ 10 ร่วมกันรับผิดชอบ 2,500 บาท สำหรับจำเลยที่ 16 ให้บังคับคดีตามคำ

พิพากษาตามยอมฉบับลงวันที่ 28 เมษายน 2526 คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก จำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 6 ถึงที่ 10 อุทธรณ์ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์จำเลยที่ 10 ถึงแก่กรรมศาลอุทธรณ์อนุญาตให้นางจำนอง เสือแก้วภริยาเข้าเป็นคู่ความแทนศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 6 ถึงที่ 10 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ที่จำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 6 ถึงที่ 10 ฎีกาว่า คดีโจทก์ขาดอายุความเพราะมิได้ฟ้องจำเลยที่ 1 ภายใน 1 ปีนับแต่วันที่นายแกบ ชูทอง ถึงแก่กรรมนั้น ศาลล่างทั้งสองพิพากษาให้จำเลยที่ 1 รับผิดชอบโจทก์ในหนี้ที่นายแกบซื้อ เชื้อปุ๋ยกับเช่าซื้อเครื่องสูบน้ำจากโจทก์ หนี้ที่คำประกันจำเลยที่ 2 ที่ 4 และนายจรัส ชายวงศ์ และหนี้ตามสัญญากู้ยืมหนี้เหล่านี้เว้นแต่หนี้ตามสัญญากู้ยืม นายแกบได้ทำหนังสือรับสภาพหนี้ต่อโจทก์เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2520 อันอยู่ภายในระยะเวลา 10 ปีนับแต่หนี้ดังกล่าวถึงกำหนดชำระ แต่เกิน 2 ปี ปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยในเบื้องต้นมีว่า นายแกบได้รับสภาพหนี้ต่อโจทก์ภายในอายุความหรือไม่ ซึ่งฝ่ายจำเลยต่อสู้ว่า หนี้เหล่านี้ต้องใช้อายุความ 2 ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 165(1) และ(2) เห็นว่า โจทก์เป็นกรมในรัฐบาล โจทก์มิได้ทำการขายปุ๋ยและให้เช่าซื้ออุปกรณ์การเกษตรแก่บุคคลทั่วไป แต่รัฐบาลได้จัดทำโครงการช่วยเหลือเกษตรกร และให้โจทก์จัดหาปุ๋ยและอุปกรณ์การเกษตรขายและให้เช่าซื้อแก่เกษตรกรในราคาถูก การขายสินค้าของโจทก์จึงมิใช่เป็นการหากำไรโจทก์จึงมิใช่พ่อค้าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 165(1) ทั้งมิใช่เป็นบุคคลผู้ประกอบกิจการตาม มาตรา 165(2) ไม่อยู่ในบังคับของอายุความตามมาตราดังกล่าว และกรณีไม่มีกฎหมายบัญญัติเรื่องอายุความไว้โดยเฉพาะ จึงต้องถืออายุความ 10 ปี ตามมาตรา 164 ดังนั้นการรับสภาพหนี้ของนายแกบจึงเป็นการรับสภาพหนี้ภายในอายุความเป็นเหตุให้อายุความสะดุดหยุดลง และต้องเริ่มนับอายุความใหม่ตั้งแต่วันที่เหตุที่ทำให้อายุความสะดุดหยุดลงนั้นสิ้นสุดไปซึ่งตามหนังสือรับสภาพหนี้ นายแกบสัญญาว่าจะนำเงินมาชำระให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2521 ถือว่าเหตุที่ทำให้

อายุความสะดุดหยุดลงได้สิ้นสุดลงในวันดังกล่าว ต้องเริ่มนับอายุความ 10 ปี ใหม่ตั้งแต่วันนั้นสำหรับหนี้เงินยืมแก่นายแกบจะไม่ได้รับสภาพหนี้ไว้ แต่หนี้ดังกล่าวมีกำหนดอายุความ 10 ปี และต้องเริ่มนับอายุความตั้งแต่วันที่หนี้ถึงกำหนดชำระ คือวันที่ 1 กันยายน 2515 ทำให้สิทธิเรียกร้องของโจทก์ทั้งหมดอันมีต่อนายแกบมีกำหนดอายุความยาวกว่า 1 ปี ดังนั้นกรณีจึงต้องบังคับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1754 วรรคสาม คือ โจทก์ต้องฟ้องจำเลยที่ 1 ภายในกำหนด 1 ปี นับแต่โจทก์ได้รู้หรือควรได้รู้ถึงความตายของนายแกบแก่นายแกบจะถึงแก่กรรมในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2524 แต่ปรากฏตามคำเบิกความของนายยุคติ สาริกะภูติพยานโจทก์ซึ่งเป็นอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรโจทก์ว่า พยานทราบเรื่องนี้เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2524 จึงถือว่าโจทก์รู้ถึงความตายของนายแกบในวันดังกล่าว เมื่อโจทก์ฟ้องคดีนี้เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2525 จึงเป็นการฟ้องจำเลยที่ 1 ภายในกำหนด 1 ปี นับแต่วันดังกล่าวคดีโจทก์จึงไม่ขาดอายุความ

ที่จำเลยที่ 6 ถึงที่ 10 ฎีกาว่า โจทก์ผ่อนเวลาชำระหนี้ให้นายแกบ ชูทอง สามี จำเลยที่ 1 จำเลยที่ 6 ถึงที่ 10 ซึ่งเป็นผู้ค้ำประกันนายแกบจึงหลุดพ้นจากความรับผิดชอบด้วยนั้น เห็นว่าจำเลยเหล่านี้มิได้กล่าวอ้างความข้อนีมาในชั้นอุทธรณ์แต่ประการใดศาลฎีกาจึงไม่รับวินิจฉัยให้

สำหรับฎีกาของจำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 6 ถึงที่ 10 ที่ว่าเอกสารที่โจทก์นำมาฟ้องไม่ปิดแสดมภ์ จึงนำมาใช้เป็นพยานหลักฐานไม่ได้ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 118 นั้น เอกสารที่โจทก์นำมาฟ้องที่เข้าข่ายอาจต้องเสียอากรตามบัญชีอัตราอากรแสดมภ์ของประมวลรัษฎากรคือ หนังสือสัญญายืมเงินทุนหมุนเวียนช่วยเหลือชาวนา หนังสือสัญญาเช่าซื้ออุปกรณ์การเกษตร และหนังสือสัญญาค้ำประกัน ส่วนหนังสือสัญญาซื้อขายปุ๋ยและหนังสือรับสภาพหนี้ประมวลรัษฎากรมิได้บังคับให้ต้องปิดอากรแสดมภ์แต่อย่างใด สำหรับหนังสือยืมเงินและหนังสือสัญญาเช่าซื้อนั้น ตามบัญชี

อัตราอากรแสตมป์กำหนดให้ผู้ที่ต้องเสียอากรคือผู้ให้กู้และผู้ให้เช่าซึ่งก็คือโจทก์ แต่โดยเหตุที่โจทก์เป็นกรมในรัฐบาลจึงได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียอากรตามประมวล รัชฎากร มาตรา 121 ดังนั้น แม้โจทก์ไม่ปิดแสตมป์สำหรับเอกสารดังกล่าว โจทก์ก็มี สิทธิอ้างเอกสารดังกล่าวเป็นพยานหลักฐานได้ คงมีปัญหาคือต้องพิจารณาต่อไปในเรื่อง หนังสือสัญญาค้ำประกัน แม้ว่าผู้ที่มีหน้าที่ต้องเสียอากรจะไม่ใช่โจทก์อันทำให้ไม่ได้รับ การยกเว้นตามประมวลรัชฎากร มาตรา 121ก็ตามแต่ศาลล่างทั้งสองให้จำเลยที่ 1 รับผิดชอบในหนี้ค้ำประกันเฉพาะที่นายแกลบค้ำประกันจำเลยที่ 2 ที่ 4 และนายจรัส ชาย วงศ์ปรากฏว่าจำเลยที่ 1 ให้การรับว่า นายแกลบได้ค้ำประกันนายจรัสจริง และมีได้ ให้การปฏิเสธว่านายแกลบมิได้ค้ำประกันจำเลยที่ 2 ที่ 4 ดังนั้น จึงฟังได้ว่านายแกลบ ได้ทำสัญญาค้ำประกันจริง โดยศาลไม่จำเป็นต้องใช้สัญญาค้ำประกันเป็นพยานหลักฐาน ประกอบการพิจารณาคดี ส่วนความรับผิดชอบตามสัญญาค้ำประกันของจำเลยที่ 6 ถึงที่ 10 นั้น ศาลล่างทั้งสองพิพากษาให้จำเลยที่ 6 ถึงที่ 10 รับผิดชอบในหนี้ที่ค้ำประกันการกู้ ยืมเงินของนายแกลบนี้กู้ยืมดังกล่าวโจทก์ให้นายแกลบกู้ยืมไปเพื่อเป็นทุนหมุนเวียน ช่วยเหลือชาวนา ถือได้ว่าเป็นการที่รัฐบาลให้ราษฎรกู้ยืมเพื่อการเกษตรกรรมการค้า ประกันหนี้ของจำเลยที่ 6 ถึงที่ 10 เนื่องจากการดังกล่าวจึงได้รับยกเว้นไม่ต้องเสีย อากรตามบัญชีอัตราอากรแสตมป์ ข้อ 17 ข้อยกเว้น (ก)

ที่จำเลยที่ 1 ฎีกาข้อสุดท้ายเป็นปัญหาข้อเท็จจริงว่า จำเลยที่ 6 ถึงที่ 10 หาได้ สืบให้เห็นโดยชัดเจนถึงการปฏิเสธความรับผิดชอบตามหนังสือรับสภาพนี้ท้ายฟ้องไม่ ดังนั้น จำเลยเหล่านี้จึงต้องร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1 ในหนี้สินที่ค้างชำระแก่โจทก์ หา ใช้จำเลยที่ 1 ต้องรับผิดชอบเพียงผู้เดียวและจำเลยอื่นรับผิดชอบในฐานะผู้ค้ำประกันไม่นั้น จำเลยที่ 1 มิได้กล่าวอ้างความข้อนี้มาในชั้นอุทธรณ์แต่ประการใด ศาลฎีกาจึงไม่รับ วินิจฉัยให้ศาลล่างทั้งสองพิพากษาชอบแล้ว"

(ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล-สง่า ศิลปประสิทธิ์-ศักดิ์ดา โมกขมรรคกุล)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ